



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Y SIMULACIÓN DE AUDIENCIA

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		29-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-11124	6	4	12	16	11		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS				
TJA-1064	Procedim Administ Especiales						
TJD-1264	Derecho Contenc Administ Especial						
TJP-1333	Prácticas Forens Contenc Administ						

PRESENTACION

El presente programa pertenece al departamento de estudios profesionales, comprende los aspectos teóricos y prácticos que el futuro profesional del derecho se va a encontrar en el ejercicio profesional en materia de derecho contencioso administrativo especial, para así apreciar cada una de las instituciones y actos procesales que lo conforman, y que pueden efectuar los sujetos de derecho que acuden ante los órganos jurisdiccionales para la resolución de sus controversias jurídicas. En tal sentido, el presente programa tiene vinculación con otras unidades curriculares del plan de estudio como lo son el derecho administrativo general, derecho contencioso administrativo, actos y procedimientos administrativos. Por ello, es necesario que el estudiante adquiera la destreza procesal para impulsar los procedimientos especiales en sus diferentes etapas, y futuro profesional del derecho pueda reconocer y aplicar debidamente las instituciones y actos procesales que debe seguir.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Interpretar las etapas que conforman los procedimientos especiales en el contencioso administrativo y la organización de los órganos involucrados en la administración pública, al objeto de orientar su caracterización; analizar las relaciones, participación y la complementación en las funciones de los órganos involucrados en la administración de justicia y formalidades que requiere cada uno, para aplicarlos al caso concreto, evaluando las posibles alternativas de soluciones.

COMPETENCIAS PREVIAS

Explica las instituciones fundamentales de la jurisdicción contencioso-administrativa para comprender ante cuál de ellas se accionará en caso de dirimir conflictos. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza la jurisdicción contencioso-administrativa a través del derecho comparado para construir argumentos sólidos en la defensa de los intereses de los administrados. Examina la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa para enfrentarse a los conflictos surgidos entre los administrados y la administración pública. Desarrolla los procedimientos, recurso e incidencias en el marco de la jurisdicción contencioso-administrativa y los supuestos de procedencia, para llevar a cabo el procedimiento aplicable.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las unidades curriculares de derecho administrativo comprendidas dentro de la carrera de derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Amparo constitucional en el contencioso administrativo	Amparo Constitucional: definición. Características. Principios. Naturaleza jurídica. Objeto. Legislación aplicable. Fundamento constitucional. Legitimación. Órgano jurisdiccional competente. Clasificación: Acción autónoma de amparo constitucional. Acciones de amparo conjunto contra normas y cautelar. Amparo contra sentencias. Amparo sobrevenido. Amparo contra amparo. Procedimientos aplicables. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el Amparo Constitucional en el Contencioso Administrativo. redacción judicial de Escrito de interposición de Amparo Constitucional y la audiencia oral.
Unidad II	CONTENIDOS
Contencioso inquilinario y contencioso funcional	Contencioso Inquilinario: definición. Características. Naturaleza jurídica. Objeto. Legislación aplicable. Competencia y órganos jurisdiccionales que componen la Jurisdicción especial inquilinaria. Legitimación. Procedimiento administrativo Inquilinario. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el contencioso inquilinario. redacción judicial de Escritos y diligencias empleados en el procedimiento administrativo Inquilinario y la audiencia oral. Contencioso Funcional: definición. Características. Naturaleza jurídica. Objeto. Legislación aplicable. Principio de la Administración Pública. Garantías que debe ofrecer la Administración Pública. Fundamento constitucional. Funcionario público. Tipos de funcionario público. Procedimiento administrativo disciplinario. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el contencioso funcional. redacción judicial de escritos empleados en el contencioso funcional y la audiencia oral.

Unidad III	CONTENIDOS
Contencioso tributario y contencioso electoral	Contencioso Tributario: definición. Características. Naturaleza jurídica. Principios fundamentales. Objeto. Legislación aplicable. Revisión de los Actos de la Administración Tributaria y de los Recursos Administrativos: a) Revisión de Oficio, b) Recurso Jerárquico, c) Recurso de Revisión. Recurso contencioso tributario. Amparo tributario. Transacción Judicial tributaria. Arbitraje Tributario. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el contencioso tributario redacción judicial de escritos de transacción, arbitraje, amparo, revisión y recursos empleados en el contencioso tributario y audiencia oral. Contencioso Electoral: definición. Características. Naturaleza jurídica. Principios fundamentales. Objeto. Legislación aplicable. Estructura del poder electoral. Jurisdicción Electoral. Denuncias, impugnaciones y recursos: a) Denuncia de averiguaciones Administrativas sobre Propaganda Electoral, b) Impugnación contra Registro Electoral Preliminar, c) Impugnación de los o las Integrantes de los Organismos Electorales Subalternos, d) Recurso Jerárquico, e) Recurso Contencioso Electoral, f) Recurso de impugnación de postulaciones. Nulidad de los Actos Electorales. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el contencioso electoral. redacción judicial de Escritos de Denuncias, impugnaciones y recursos empleados en el contencioso electoral y la audiencia oral.
Unidad IV	CONTENIDOS
Contencioso de los servicios públicos y contencioso municipal	Contencioso de los servicios públicos: definición. Características. Naturaleza jurídica. Principios fundamentales. Objeto. Legislación aplicable. Fundamento constitucional. Órgano jurisdiccional competente. Procedimiento aplicable. redacción judicial de Escritos empleados en el contencioso de los servicios públicos y la audiencia oral. Contencioso Municipal: definición. Características. Naturaleza jurídica. Objeto. Legislación aplicable. Organización del poder público municipal. Principios generales de la organización municipal. Órganos auxiliares del poder público municipal Competencia de los Municipios. Autonomía municipal. Obligaciones del municipio. Privilegios y prerrogativas del municipio. Actuación del Municipio en Juicio. Órgano jurisdiccional competente. Procedimiento aplicable en el Contencioso Municipal. Corriente jurisprudencial patria y latinoamericana sobre el contencioso municipal. redacción judicial: de escritos empleados en el contencioso municipal y la audiencia oral.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Amparo constitucional en el contencioso administrativo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos doctrinarios, procedimentales y prácticos de la acción amparo en el contencioso administrativo, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos y garantías constitucionales.	Conoce los criterios doctrinarios, legales, procedimentales y jurisprudenciales que componen la acción de amparo constitucional para su implementación en el ejercicio profesional. Elabora los escritos procesales empleados en el trámite del procedimiento de la acción de amparo constitucional, con la finalidad de hacer valer los derechos y garantías de sus clientes. Valora la importancia del amparo constitucional en los procesos contenciosos administrativos como herramienta jurídica para el resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos.

UNIDAD II: Contencioso inquilinario y contencioso funcionarial	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende el procedimiento contencioso inquilinario y funcionarial, a los efectos de garantizar la protección de los derechos de los individuos que intervienen en el desarrollo de estos.	Especifica los procedimientos que componen el régimen contencioso inquilinario y contencioso funcionarial, con la finalidad de ofrecer soluciones efectivas en dichas áreas. Realiza los escritos procesales para el trámite de los procedimientos contenciosos inquilinario y funcionarial en aras de hacer un ejercicio efectivo de la profesión. Reconoce los procedimientos contenciosos inquilinario y funcionarial como herramientas válidas para hacer valer los derechos de propiedad y laborales en la administración pública.
UNIDAD III: Contencioso tributario y contencioso electoral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpreta los procedimientos contencioso tributario y contencioso electoral, con la finalidad de controlar las actuaciones de los órganos de la administración pública que ejercen funciones de dicha naturaleza.	Caracteriza los criterios doctrinarios, legales, procedimentales y jurisprudenciales que componen el contencioso tributario y contencioso electoral para conocer la forma que tiene el estado de regular dichas actuaciones. Maneja efectivamente el procedimiento contencioso electoral en aras de contribuir el respeto de los valores democráticos de la nación. Estima los diferentes valores contributivos y ciudadanos del ejercicio de la ciudadanía para actuar en resguardo de ellos en el país.
UNIDAD IV: Contencioso de los servicios públicos y contencioso municipal	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el contencioso de los servicios públicos y contencioso municipal, con la finalidad de controlar las situaciones administrativas en materia de servicios públicos y municipal que se presentan en la vida cotidiana de los ciudadanos.	Diferencia los procedimientos contenciosos de los servicios públicos y contencioso municipal para ofrecer soluciones a sus clientes en esas áreas. Aplica el procedimiento contencioso de los servicios públicos para dar solución a las situaciones de esta índole que afectan a los ciudadanos. Reflexiona sobre los procedimientos contenciosos especiales como una vía para la solución de las situaciones que se presenten en entre los particulares y la administración.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, cuestionario, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, Debate, Foro, Exposiciones, talleres.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, exposiciones, cuestionario, foros, debates.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Belandria García, José (2008). El Procedimiento Administrativo Previo a las Demandas contra la República. Caracas, Venezuela. Ediciones Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Canova González, Antonio (2009). La Realidad del Contencioso Administrativo Venezolano (Un llamado de atención frente a las desoladoras estadísticas de la Sala Político-Administrativa en 2007 y primer trimestre de 2008). Caracas, Venezuela. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Código Orgánico Tributario (2020). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N° 36.860, del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial número 5.453, Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000. Enmienda N° 1 publicada en Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2011). (Presente, Pasado y Futuro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por Hernández, José I.). Segunda Edición, ampliada. Varios autores. Caracas, Venezuela. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Doctrina de la Sala Político-Administrativa de 2011 (2013). Coordinadora Magistrada Evelyn Marrero Ortíz. Tribunal Supremo de Justicia, Colección Doctrina Judicial Número 59. Caracas, Venezuela. Fundación Gaceta Forense, Ediciones y Publicaciones.

Espinoza, Alexander y Rivas, Jhenny (2010). Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Instituto de Estudios Constitucionales (IEC). Caracas, Venezuela. Editorial Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Gallotti, Alejandro (2011). Las Prerrogativas del Estado en el Derecho Procesal Administrativo. Segunda Edición. Caracas, Venezuela. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Hernández Mendible, Víctor R. (2012). La Actividad e Inactividad Administrativa y la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (Varios Autores, Hernández Mendible, Director). Colección Estudios Jurídicos N° 96. Caracas, Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana.

Kiriakidis Longhi, Jorge (2012). El Contencioso Administrativo Venezolano a la luz de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Caracas, Venezuela. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Lares Martínez, Eloy (2013). Manual de Derecho Administrativo. Caracas, Venezuela. Editorial Universidad Central de Venezuela. Edición Revisada.

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010.

Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial (2014). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014.

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988). Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.060 de fecha 27 de septiembre de 1988.

Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 6 de mayo de 2011.

Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011). Publicada en la Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela N° 6.053 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2011.

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 en fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 en fecha 22 de junio de 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, en fecha 17 de noviembre de 2014.

Mendible Hernández, Víctor (2009). Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo. Conmemoración internacional del centenario de la cátedra de derecho administrativo en Venezuela. Caracas, Venezuela. Ediciones Paredes.

Núñez Calderón, Juan José (2013). Breves Comentarios a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tribunal Supremo de Justicia, Serie Normativa N° 8. Edición Ampliada y Actualizada. Caracas, Venezuela. Fundación Gaceta Forense, Ediciones y Publicaciones.

Parra Manzano, Galsuinda (2009). Manual de Derecho Administrativo General. Caracas, Venezuela. Vadell Hermanos Editores.

Ramos González, Emilo, (2013). Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Comentada; Coordinador Emilio Ramos González. Caracas, Venezuela. Fundación Gaceta Forense, Edición y Publicaciones. Tribunal Supremo de Justicia.

Torrealba, Luís (2012), Consideraciones acerca de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, su procedimiento y algunas relaciones de éste con el de la Jurisdicción Judicial Civil. Caracas, Venezuela. Colección Clásicos Jurídicos N° 2, Editorial Jurídica Venezolana.

Tribunal Supremo de Justicia N° 40 de la Serie Eventos "A un año de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa", (2012). Coordinadora Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, Presidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela. Fundación Gaceta Forense y Publicaciones.